

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3181/2017
अपीलार्थी श्री राहुल कौशिक, सक्तीनगर राजनांदगांव
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी श्री पुनीत कुमार जोशी, छ.ग. सा.प्र.वि.

आदेश दिनांक 24.01.2019

- 1 / अपीलार्थी श्री राहुल कौशिक बिना सूचना के अनुपस्थित। वे पिछली सुनवाई दि.12.10.18 को भी बिना सूचना के अनुपस्थित थे। उन्हें आज की सुनवाई हेतु रजि. डाक से सूचना पत्र भी प्रेषित किया गया था परंतु वे अनुपस्थित हैं। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निराकरण गुण दोष के आधार पर किया जा रहा है।
- 2 / उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री पुनीत कुमार जोशी, कार्यालय छ.ग. सा.प्र.वि. उपस्थित। प्रथम अपीलीय अधिकारी, छ.ग. शासन, साप्रवि बिना सूचना के अनुपस्थित।
- 3 / प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दिनांक 28.3.2017 जनसूचना अधिकारी, मुख्य सचिव छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को डाक से प्रेषित कर निम्नानुसार सूचना/जानकारी चाही थी :-
 1. भ्रष्टाचार के मामलों में दिनांक 1.1.14 से आज दिनांक तक प्रदेश में राज्य शासन द्वारा टेलीफोन टैपिंग के जिन मामलों में अनुमति प्रदान की गई उन आदेशों की प्रति।
 2. उक्त अवधि में टेलीफोन टैपिंग के मामलों की मुख्य सचिव महोदय द्वारा की गई समीक्षा कार्यवाही विवरण की प्रतियां।
 3. उक्त अवधि में किन किन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति की असहमति दी गई उन लोक सेवकों की सूची की प्रति।
- 4 / उक्त आवेदन प्राप्त होने पर जनसूचना अधिकारी/अवर सचिव ने अपीलार्थी को पत्र दिनांक 30.3.2017 प्रेषित करते हुए सूचित किया कि चाही गई जानकारी प्रश्नात्मक स्वरूप की होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) में विनिर्दिष्ट "सूचना" एवं (ज) में विनिर्दिष्ट "सूचना" की परिभाषा के अनुरूप नहीं होने के कारण तथा भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 5.10.2009 को जारी मार्गदर्शिका के भाग-1 की कंडिका-10 एवं 15 में दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार भी खोजकर/शोधकर, सूचना सृजित कर प्रश्नों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है। तत्पश्चात वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील डाक से दिनांक 22.4.2017, प्रथम अपीलीय अधिकारी, अपर सचिव छ.ग. शासन, साप्रवि, नया रायपुर को प्रेषित की फिर भी जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दि. 16.8.2017 को आयोग को प्रस्तुत की गई है एवं निःशुल्क जानकारी दिलाये जाने की मांग की है।

- 5/ जनसूचना अधिकारी, छ.ग. सा.प्र.वि. का आयोग को संबोधित जवाब दि. 6.10.2018 प्रकरण में संलग्न है जिसमें लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) में विनिर्दिष्ट "सूचना" एवं (ज) में विनिर्दिष्ट "सूचना" की परिभाषा के अनुरूप नहीं होने के कारण तथा भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 5.10.2009 को जारी मार्गदर्शिका के भाग-1 की कंडिका-10 एवं 15 में दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार भी खोजकर/शोधकर, सूचना सृजित कर प्रश्नों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है, कि जानकारी विभागीय पत्र दि. 30.3.17 द्वारा दिया गया है। जवाब के साथ प्रथम अपील में पारित आदेश दि. 12.5.2017 की छायाप्रति भी संलग्न है जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जनसूचना अधिकारी के विनिश्चय से सहमत होते हुए प्रथम अपील अमान्य की तथा प्रकरण समाप्त किया।
- 6/ प्रकरण का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलार्थी के सूचना मांगने के आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनका आवेदन अधिनियम की धारा 6(1)(इ) के अनुरूप नहीं है क्योंकि उन्होंने आवेदन में किसी प्रकरण विशेष, पक्षकार विशेष, दिनांक आदि का उल्लेख न करते हुए 04 वर्षों में राज्य शासन द्वारा टेलीफोन टेपिंग के जिन मामलों में अनुमति प्रदान की गई उन आदेशों की प्रति चाही है। इस प्रकार का आवेदन अधिनियम की धारा 6(1)(इ) के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार यह पाया जाता है कि प्रकरण विशेष, पक्षकार विशेष, दिनांक आदि का उल्लेख न करते हुए 04 वर्षों में राज्य शासन द्वारा टेलीफोन टेपिंग के जिन मामलों में अनुमति प्रदान की गई उन आदेशों की प्रति चाही है। सूचना मांगने का आवेदन कैसा होना चाहिए इस संबंध में अधिनियम की धारा 6(1)(इ) निम्नानुसार है:-

'6(1)(b).....the Central Assistant Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer, as the case may be, specifying the particulars of the information sought by him or her'

उपरोक्त प्रावधान के प्रकाश में इस प्रकरण में मांगी गई सूचना को देखने से ज्ञात होता है कि सूचना मांगने के आवेदन में किसी प्रकरण विशेष, पक्षकार विशेष, दिनांक आदि का उल्लेख न करते हुए 1.1.14 से आवेदन दिनांक 28.03.2017 अर्थात् 04 वर्षों जानकारी मांगी गई है। अतः सूचना मांगने का आवेदन अधिनियम के उक्त प्रावधान के अनुसार नहीं पाया जाता तथा यह पाया जाता है कि सूचना मांगने का आवेदन अस्पष्ट है। जनसूचना अधिकारी द्वारा दिया गया विनिश्चय एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित व विधिसम्मत है एवं उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता न पाते हुए यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध की जाती है।

सही/-
(मोहन राव पवार)
राज्य सूचना आयुक्त